

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/947

הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – רשימת כונסי נכסים), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 9א 1. בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995¹, אחרי סעיף 9 יבוא :

"רשימת כונסי 9א. (א) מצא בית המשפט כי יש צורך במינוי כונס נכסים, ימנה כונס נכסים מתוך רשימה שתגובש בידי ועדה ציבורית שימנה שר המשפטים, שחבריה הם :

(1) שופט בדימוס של בית משפט מחוזי,

והוא יהיה היושב ראש ;

(2) שני נציגים מטעם שר המשפטים ;

(3) נציג לשכת עורכי הדין.

(ב) כשיר להיכלל ברשימת כונסי הנכסים מי שהוא חבר לשכת עורכי הדין, או מי שבדיו רישיון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו–1955², והוא בעל ניסיון של חמש שנות עבודה במקצועו, או מי שהוא בעל מיומנות מיוחדת או ניסיון מוכח בניהול הליכי חדלות פירעון או פירוק שיתוף בנכס, ובלבד שלא ייכלל ברשימה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת הוועדה, לכהן ככונס נכסים.

(ג) שר המשפטים יקבע, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הוראות לעניין גיבוש רשימת כונסי הנכסים לפי סעיף זה, ובכלל זה

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

² ס"ח תשט"ו, עמ' 26.

בעניינים אלה :

- (1) תנאי כשירות נוספים הדרושים לשם הכללה ברשימה או סייגים להכללה כאמור, ובכלל זה לדרוש הכשרה מקצועית או עמידה בבחינה מקצועית, ורשאי השר לקבוע תנאי כשירות שונים לסוגים שונים של הליכים בהתאם להיקפם ומורכבותם ;
- (2) סדרי עבודתה של הוועדה, ובכלל זה הוראות לעניין פרסום הרשימה ושינויה, לרבות גריעה ממנה."

דברי הסבר

בשנת 2018 חוקקה הכנסת את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018, אשר ביקש לעצב מחדש, בצורה מרוכזת, את הדינים החלים על חדלות פירעון של יחידים או חברות. בכלל זה, קבע חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כי ימוסדו רשימות של נאמנים, אשר יגובשו על-ידי ועדה ציבורית בהתאם לקריטריונים ברורים, ונאמנים בהליכי חדלות פירעון ימונו מתוך רשימות אלו.

לאור תפקידם הדומה של כונסי נכסים שמונו על-ידי בית המשפט לענייני משפחה, במסגרת הליכים לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה (להלן – החוק), מן הראוי כי אף כונסי נכסים אלו ייבחרו לפי קריטריונים ברורים ושוויוניים ומתוך מאגר ידוע לציבור. זאת על-מנת להבטיח את מקצועיותם של כונסי הנכסים שימונו מכוח חוק זה ואת אמון הציבור בהליך השקוף לו. מצב הדברים הקיים היום, לפיו מתמנים כונסי נכסים על-פי קרבה מסוימת לנושא המשרה הממנה או כאשר האינטרס של הנושים מיוצג על-ידי כונס הנכסים באופן שעלול ליצור מראית עין שאינו מייצג את אינטרס הציבור כזרועו של בית המשפט ונאמנו, אינו רצוי או ראוי.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק ולקבוע הסדר דומה להסדרים הקבועים בסעיפים 37 ו-126 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/779/24).

הצעת החוק זהה לפ/779/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)